EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

O **CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CFOAB**, serviço público independente, dotado de personalidade jurídica e forma federativa, nos termos da Lei 8.906/1994, inscrito no CNPJ sob o nº 33.205.451/0001-14, representado neste ato por seu Presidente, por intermédio de seus advogados infra-assinados, com instrumento procuratório anexo e endereço para comunicações no SAUS, Quadra 5, Lote 1, Bloco M, Brasília/DF, CEP 70.070-939, e endereço eletrônico pc@oab.org.br, vem, com fulcro nos arts. 102, §1º e 103, inciso VII, ambos da Constituição Federal e no art. 2º, inciso I, da Lei nº 9.882/99, propor a

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL
COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR

em face do Art. 14, caput, §1º, 2º e 3º, da Lei n.º 5.584, de 26 de junho de 1970, que dispõe sobre normas de Direito Processual do Trabalho, altera dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho, disciplina a concessão e prestação de assistência judiciária na Justiça do Trabalho, e dá outras providências, pelos fundamentos a seguir aduzidos.

1. DO OBJETO DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL

A presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental tem por objeto o art. 14, caput, §1º, 2º e 3º, da Lei nº 5.584, de 26 de junho de 1970, que dispõem sobre a assistência judiciária no âmbito da Justiça do Trabalho. Tais dispositivos, editados sob a égide da Constituição de 1967, mantêm-se formalmente em vigor e continuam a produzir efeitos jurídicos concretos, sobretudo em razão da sua invocação por órgãos públicos em ações civis públicas e procedimentos administrativos que questionam a atuação de sindicatos e advogados na prestação de assistência jurídica a trabalhadores. Vejamos os dispositivos impugnados:

> [...]
> Da Assistência Judiciária
>
> **Art 14.** Na Justiça do Trabalho, a assistência judiciária a que se refere a Lei nº 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, será prestada pelo Sindicato da categoria profissional a que pertencer o trabalhador.
> **§ 1º** A assistência é devida a todo aquele que perceber salário igual ou inferior ao dobro do mínimo legal, ficando assegurado igual benefício ao trabalhador de maior salário, uma vez provado que sua situação econômica não lhe permite demandar, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
> **§ 2º** A situação econômica do trabalhador será comprovada em atestado fornecido pela autoridade local do Ministério do Trabalho e Previdência Social, mediante diligência sumária, que não poderá exceder de 48 (quarenta e oito) horas.
> **§ 3º** Não havendo no local a autoridade referida no parágrafo anterior, o atestado deverá ser expedido pelo Delegado de Polícia da circunscrição onde resida o empregado.
> [...]

Dessa forma, busca-se nesta ADPF que o Supremo Tribunal Federal reconheça a incompatibilidade material dos dispositivos com a Constituição da República de 1988, declarando sua não recepção, a fim de harmonizar o ordenamento jurídico com os preceitos fundamentais que estruturam o modelo democrático de justiça, de advocacia e de liberdade sindical no Estado brasileiro.

2. DO CABIMENTO DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL

O cabimento da presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental decorre do fato de que se impugnam dispositivos legais de natureza pré-constitucional, Art. 14, caput, §1º, 2º e 3º, da Lei nº 5.584/1970, que, embora formalmente em vigor, permanecem irradiando efeitos jurídicos incompatíveis com a Constituição de 1988, especialmente quanto à disciplina da assistência judiciária, à indispensabilidade da advocacia e à configuração das funções essenciais à Justiça.

Nos termos do art. 102, §1º, da Constituição Federal, e do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, a ADPF destina-se a evitar ou reparar lesão a preceito fundamental resultante de ato do Poder Público. O controle aqui pleiteado tem como objeto normas anteriores à Constituição da República, razão pela qual não se mostra possível o manejo de ação direta de inconstitucionalidade, restrita a atos normativos posteriores à promulgação da Carta de 1988.

Nesse contexto, a ADPF apresenta-se como o único meio de controle concentrado de constitucionalidade idôneo para submeter à apreciação dessa Suprema Corte a compatibilidade material das normas impugnadas com os preceitos fundamentais da Constituição vigente. Trata-se, portanto, de hipótese típica de cabimento da Arguição, conforme reiteradamente reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em casos análogos (ADPF 33 MC e ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADPF 130, Rel. Min. Carlos Britto). Vejamos as ementas abaixo:

> Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF. Medida Cautelar. 2. Ato regulamentar. Autarquia estadual. Instituto de Desenvolvimento Econômico-Social do Pará - IDESP. Remuneração de pessoal. Vinculação do quadro de salários ao salário mínimo. 3. Norma não recepcionada pela Constituição de 1988. Afronta ao princípio federativo e ao direito social fundamental ao salário mínimo digno (arts. 7º, inciso IV, 1º e 18 da Constituição). 4. Medida liminar para impedir o comprometimento da ordem jurídica e das finanças do Estado. 5. Preceito Fundamental: parâmetro de controle a indicar os preceitos fundamentais passíveis de lesão que justifiquem o processo e o julgamento da arguição de descumprimento. Direitos e garantias individuais, cláusulas pétreas, princípios sensíveis: sua

interpretação, vinculação com outros princípios e garantia de eternidade. Densidade normativa ou significado específico dos princípios fundamentais. **6. Direito pré-constitucional. Cláusulas de recepção da Constituição. Derrogação do direito pré-constitucional em virtude de colisão entre este e a Constituição superveniente.** Direito comparado: desenvolvimento da jurisdição constitucional e tratamento diferenciado em cada sistema jurídico. A Lei nº 9.882, de 1999, e a extensão do controle direto de normas ao direito pré-constitucional. 7. Cláusula da subsidiariedade ou do exaurimento das instâncias. Inexistência de outro meio eficaz para sanar lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Caráter objetivo do instituto a revelar como meio eficaz aquele apto a solver a controvérsia constitucional relevante. Compreensão do princípio no contexto da ordem constitucional global. Atenuação do significado literal do princípio da subsidiariedade quando o prosseguimento de ações nas vias ordinárias não se mostra apto para afastar a lesão a preceito fundamental. 8. Plausibilidade da medida cautelar solicitada. 9. Cautelar confirmada.
(ADPF 33 MC. Órgão julgador: Tribunal Pleno. Relator(a): Min. GILMAR MENDES. Julgamento: 29/10/2004. Publicação: 06/08/2004. Grifo nosso.)

EMENTA: 1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental ajuizada com o objetivo de impugnar o art. 34 do Regulamento de Pessoal do Instituto de Desenvolvimento Econômico-Social do Pará (IDESP), sob o fundamento de ofensa ao princípio federativo, no que diz respeito à autonomia dos Estados e Municípios (art. 60, §4º, CF/88) e à vedação constitucional de vinculação do salário mínimo para qualquer fim (art. 7º, IV, CF/88). 2. Existência de ADI contra a Lei nº 9.882/99 não constitui óbice à continuidade do julgamento de arguição de descumprimento de preceito fundamental ajuizada perante o Supremo Tribunal Federal. 3. Admissão de amicus curiae mesmo após terem sido prestadas as informações 4. Norma impugnada que trata da remuneração do pessoal de autarquia estadual, vinculando o quadro de salários ao salário mínimo. 5. Cabimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental (sob o prisma do art. 3º, V, da Lei nº 9.882/99) em virtude da existência de inúmeras decisões do Tribunal de Justiça do Pará em sentido manifestamente oposto à jurisprudência pacificada desta Corte quanto à vinculação de salários a múltiplos do salário mínimo. 6. Cabimento de arguição de descumprimento de preceito fundamental para solver controvérsia sobre legitimidade de lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, inclusive anterior à Constituição (norma pré-constitucional). 7. Requisito de admissibilidade implícito relativo à relevância do interesse público presente no caso. 8. Governador de Estado detém aptidão processual plena para propor ação direta (ADIMC 127/AL, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 04.12.92), bem como arguição de descumprimento de preceito fundamental, constituindo-se verdadeira hipótese excepcional de *jus postulandi*. 9. ADPF configura

modalidade de integração entre os modelos de perfil difuso e concentrado no Supremo Tribunal Federal. 10. Revogação da lei ou ato normativo não impede o exame da matéria em sede de ADPF, porque o que se postula nessa ação é a declaração de ilegitimidade ou de não-recepção da norma pela ordem constitucional superveniente. 11. Eventual cogitação sobre a inconstitucionalidade da norma impugnada em face da Constituição anterior, sob cujo império ela foi editada, não constitui óbice ao conhecimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, uma vez que nessa ação o que se persegue é a verificação da compatibilidade, ou não, da norma pré-constitucional com a ordem constitucional superveniente. 12. Caracterizada controvérsia relevante sobre a legitimidade do Decreto Estadual nº 4.307/86, que aprovou o Regulamento de Pessoal do IDESP (Resolução do Conselho Administrativo nº 8/86), ambos anteriores à Constituição, em face de preceitos fundamentais da Constituição (art. 60, §4º, I, c/c art. 7º, inciso IV, in fine, da Constituição Federal) revela-se cabível a ADPF. 13. Princípio da subsidiariedade (art. 4º,§1º, da Lei no 9.882/99): inexistência de outro meio eficaz de sanar a lesão, compreendido no contexto da ordem constitucional global, como aquele apto a solver a controvérsia constitucional relevante de forma ampla, geral e imediata. 14. A existência de processos ordinários e recursos extraordinários não deve excluir, a priori, a utilização da arguição de descumprimento de preceito fundamental, em virtude da feição marcadamente objetiva dessa ação. **15. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente para declarar a ilegitimidade (não-recepção) do Regulamento de Pessoal do extinto IDESP em face do princípio federativo e da proibição de vinculação de salários a múltiplos do salário mínimo (art. 60, §4º, I, c/c art. 7º, inciso IV, in fine, da Constituição Federal).**
(ADPF 33. Órgão julgador: Tribunal Pleno. Relator(a): Min. GILMAR MENDES. Julgamento: 07/12/2005. Publicação: 27/10/2006. Grifo nosso.)

EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. (...). NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. **1. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. A ADPF, fórmula processual subsidiária do controle concentrado de constitucionalidade, é via adequada à impugnação de norma pré-constitucional. Situação de concreta ambiência jurisdicional timbrada por decisões conflitantes. Atendimento**

> **das condições da ação.** 2. REGIME CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO EM SENTIDO GENÉRICO, DE MODO A ABARCAR OS DIREITOS À PRODUÇÃO INTELECTUAL, ARTÍSTICA, CIENTÍFICA E COMUNICACIONAL.
> [...]
> (ADPF 130. Órgão julgador: Tribunal Pleno. Relator(a): Min. CARLOS BRITTO. Julgamento: 30/04/2009. Publicação: 06/11/2009. Grifo nosso)

Com efeito, esta Suprema Corte tem reiteradamente afirmado que o princípio da subsidiariedade, previsto no art. 4º, §1º, da Lei nº 9.882/1999, não obsta o ajuizamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental para o controle de normas pré-constitucionais, uma vez que não há outro instrumento processual de controle concentrado capaz de eliminar, de forma geral e vinculante, sua incompatibilidade com a Constituição de 1988.

O conjunto normativo, ora impugnado, institui um modelo de assistência judiciária calcado na intermediação compulsória dos sindicatos profissionais, condicionando o acesso à justiça a critérios de renda e à comprovação de hipossuficiência por meio de atestados expedidos por autoridades administrativas ou policiais.

Esses dispositivos colidem de maneira direta com o sistema constitucional inaugurado em 1988, que redefiniu o papel dos sindicatos e instituiu novo paradigma de assistência jurídica, liberdade sindical e indispensabilidade da advocacia, atribuindo à Defensoria Pública (art. 134 da CF) o dever estatal de prestar assistência jurídica integral e gratuita e assegurando ao cidadão o livre acesso à justiça e a escolha de seu patrono.

No caso em exame, estão plenamente configurados os pressupostos de cabimento da presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. O ato do Poder Público é representado pelo arts. 14, caput, §1º, 2º e 3º, da Lei nº 5.584/1970, que permanecem formalmente vigentes e disciplinam a assistência judiciária trabalhista sob um modelo de intermediação sindical obrigatória.

Tais normas produzem lesão potencial a preceitos fundamentais da Constituição de 1988, pois o novo ordenamento jurídico consolidou um sistema de tutela coletiva e de assistência jurídica fundado na autonomia sindical, na liberdade de escolha e na exclusividade da advocacia como função essencial à Justiça, afastando a obrigatoriedade de prestação gratuita de serviços jurídicos por entidades sindicais.

Por fim, tratando-se de normas pré-constitucionais e inexistindo qualquer outro meio eficaz de controle concentrado apto a harmonizá-las com a ordem constitucional vigente, a presente ADPF revela-se o instrumento idôneo e necessário para recompor a unidade e a supremacia da Constituição de 1988, prevenindo a continuidade dos efeitos de um regime jurídico não recepcionado.

3. DOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS VIOLADOS

A presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental submete à apreciação dessa Corte a persistência, no ordenamento jurídico pátrio, de um microssistema normativo que disciplina a assistência judiciária na Justiça do Trabalho, notadamente o artigo 14, *caput*, e §§ 1º, 2º e 3ºda Lei n.º 5.584, de 26 de junho de 1970, erigido sob a égide da ordem constitucional pretérita (1967/1969).

A *ratio* da presente arguição assenta-se na constatação de que este modelo, umbilicalmente vinculado a uma lógica corporativista estatal e sindical, revela-se estrutural e materialmente incompatível com o paradigma democrático, pluralista e fundado na dignidade da pessoa humana, inaugurado pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

A manutenção anacrônica desses dispositivos, por mais de três décadas, gera um "estado de coisas" inconstitucional, perpetuando a violação direta a um conjunto de preceitos fundamentais que formam o núcleo de nosso sistema de Justiça: a Dignidade da Pessoa Humana (Art. 1º, III, da CF/88), o Acesso à Justiça (Art. 5º, XXXV), o direito fundamental à Assistência Jurídica Integral (Art. 5º, LXXIV), a Liberdade Sindical e de Associação (Art. 8º) e a Autonomia da Vontade e a Legalidade (Art. 5º, *caput* e II).

Como será demonstrado, a própria jurisprudência recente, tanto dessa Suprema Corte quanto do Colendo Superior Tribunal de Justiça, já reconheceu a superação fática e jurídica deste modelo, embora, por força dos limites do controle difuso, não tenha podido declarar formalmente a sua não recepção.

O acórdão proferido na Ação Originária 2.417/STF é o sintoma mais agudo da insegurança jurídica causada por esta anacronia, ao cindir o Plenário dessa Corte sobre a natureza dos honorários advocatícios (se direito disponível ou interesse metaindividual), um paradoxo insolúvel enquanto a Lei n.º 5.584/1970 for considerada válida.

Paralelamente, o Superior Tribunal de Justiça, ao firmar o Tema 1175, esvaziou materialmente o Art. 14, ao assentar a primazia da autonomia da vontade do trabalhador na contratação de honorários, substituindo a lógica impositiva e gratuita da lei de 1970 pela lógica da liberdade contratual do Código Civil e da Constituição.

Por fim, a decisão dessa Corte no Tema 1364 de Repercussão Geral, ao classificar a controvérsia específica sobre a *forma* de retenção de honorários (prevista no Estatuto da OAB) como infraconstitucional, longe de obstar a presente ADPF, é a sua principal justificativa: se o *sintoma* (a disputa sobre honorários contratuais) é infraconstitucional, a *causa* (a sobrevivência de uma lei pré-constitucional que impõe um modelo assistencial incompatível com a CF/88) é matéria de não recepção e, portanto, objeto precípuo do controle concentrado via Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental.

3.1. Da violação aos preceitos fundamentais da Dignidade da Pessoa Humana (Art. 1º, III, do Acesso à Justiça (Art. 5º, XXXV) e da Assistência Jurídica Integral e Gratuita (Art. 5º, LXXIV), todos da CRFB: a não recepção dos mecanismos anacrônicos de comprovação da hipossuficiência (Art. 14, §§ 1º, 2º e 3º, da Lei 5.584/1970)

A arquitetura probatória desenhada pelos parágrafos do Art. 14 da Lei n.º 5.584/1970 para a concessão da assistência judiciária gratuita é a face mais evidente da não recepção da norma.

Ela impõe ao trabalhador, parte presumidamente hipossuficiente na relação processual, um ônus burocrático e vexatório que viola frontalmente a dignidade humana e cria barreiras inconstitucionais ao acesso à justiça, além de ignorar a nova estrutura de assistência jurídica desenhada pela Constituição de 1988.

O Art. 14, § 2º, da Lei n.º 5.584/1970, ao exigir que a situação de miserabilidade jurídica seja comprovada mediante "atestado da autoridade competente", remete a uma prática administrativa degradante. Historicamente, essa "autoridade" era frequentemente interpretada como a autoridade policial. Esta exigência, remanescente de um período de desconfiança estatal para com o cidadão, impõe ao trabalhador, já em situação de vulnerabilidade pela perda do emprego ou pela violação de seus direitos, um ônus vexatório. A necessidade de se dirigir a uma repartição estatal, não raro uma delegacia de polícia, para obter um "atestado de pobreza", submete o cidadão a uma situação de constrangimento e humilhação.

Tal tratamento estatal é incompatível com o preceito fundamental da Dignidade da Pessoa Humana (Art. 1º, III, da CF/88), que constitui o fundamento da República e veda que o Estado imponha ao indivíduo um tratamento degradante ou que o reifique, transformando-o em objeto de um carimbo burocrático para o exercício de um direito.

Além de vexatória, a exigência funcionava como uma barreira fática e burocrática ao pleno exercício do direito de ação. Para o trabalhador hipossuficiente, muitas vezes desprovido de meios para se locomover ou de conhecimento para navegar a burocracia estatal, a obtenção de tal atestado significava o abandono da demanda. Configura-se, assim, uma violação direta ao preceito fundamental da inafastabilidade da jurisdição, ou Acesso à Justiça (Art. 5º, XXXV, da CF/88).

De forma ainda mais gravosa, o Art. 14, § 1º, da lei impugnada, nega explicitamente valor à simples declaração do interessado ou de seu patrono, exigindo as formalidades dos parágrafos anteriores (incluindo o atestado policial). Este dispositivo não apenas não foi recepcionado pela ordem constitucional de 1988, como já havia sido tacitamente revogado por legislação infraconstitucional muito anterior.

A Lei n.º 7.115, de 29 de agosto de 1983, em pleno esforço de desburocratização, instituiu a presunção de veracidade da declaração de pobreza "firmada pelo próprio interessado" ou por procurador, sob as penas da lei. Esta norma, ao estabelecer um sistema probatório oposto e mais benéfico ao cidadão, revogou tacitamente, por incompatibilidade material absoluta, o mecanismo restritivo e desconfiado da Lei n.º 5.584/1970.

A Constituição de 1988, ao consagrar o acesso à justiça e a assistência aos necessitados, solidificou o espírito da Lei n.º 7.115/83. O Código de Processo Civil de 2015 (Lei 13.105/15), em seu Art. 99, § 3º, consolidou definitivamente esta presunção *juris tantum* de veracidade para a pessoa natural, estabelecendo a norma processual geral aplicável subsidiariamente ao processo do trabalho.

O próprio Tribunal Superior do Trabalho, intérprete máximo da legislação laboral, adequou sua jurisprudência a esta realidade constitucional e processual. A Súmula 463, do TST, pacificou o entendimento de que "para a concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa natural, basta a declaração de hipossuficiência econômica".

A discussão travada na Ação Declaratória de Constitucionalidade n.º 80, que versa sobre a constitucionalidade dos Arts. 790, §§ 3º e 4º da CLT (introduzidos pela Lei 13.467/2017), em nada afeta a presente arguição. O debate na ADC 80 refere-se ao *novo* regime, pós-2017. A presente ADPF é anterior e mais fundamental: ela visa a expurgar do ordenamento o "entulho normativo" pré-1988 (a Lei 5.584/70), que ainda gera confusão sistêmica e é, por vezes, invocado para justificar interpretações restritivas que violam o acesso à justiça.

A declaração de não recepção dos §§ 1º, 2º e 3º do Art. 14 é um passo necessário para "limpar o terreno" normativo, permitindo que o debate sobre a gratuidade ocorra, como deve, sob a égide exclusiva do paradigma constitucional de 1988. A *ratio legis* do artigo 14 da Lei nº 5.584/1970 era clara: diante da ausência, à época, de uma estrutura estatal voltada à assistência jurídica dos trabalhadores, a lei atribuiu aos sindicatos a função de prover gratuitamente o patrocínio das causas trabalhistas.

O sindicato foi, assim, transformado em ente assistencial compulsório, incumbido de suprir uma lacuna do Estado e compelido, por lei, a assumir a defesa dos hipossuficientes sem qualquer ônus para estes.

Ocorre que a Constituição Federal de 1988 redesenhou inteiramente o sistema de assistência jurídica no Brasil, transferindo ao Estado, e não mais às entidades sindicais, a responsabilidade primária por sua prestação. O artigo 5º, inciso LXXIV, estabelece de forma inequívoca que a assistência jurídica integral e gratuita é dever do Estado, e o artigo 134 criou, para cumprir essa função, uma instituição essencial à função jurisdicional: a Defensoria Pública, dotada de autonomia e estrutura próprias.

Nesse novo modelo constitucional, o papel dos sindicatos permanece relevante, mas dentro dos limites da representação coletiva e da substituição processual de seus filiados, funções legítimas e reconhecidas pelo artigo 8º, III, da Constituição. Todavia, a obrigatoriedade de prestação de serviços jurídicos totalmente gratuitos, imposta pela lei de 1970, não foi recepcionada pela Constituição de 1988, que conferiu à Defensoria Pública a competência exclusiva para prover a assistência jurídica estatal.

A manutenção do artigo 14, com sua lógica de compulsoriedade assistencial, gera sobreposição indevida de funções, confunde o papel constitucional da Defensoria Pública e impõe aos sindicatos um encargo que o novo sistema constitucional expressamente deslocou para o Estado.

O resultado é a perpetuação de um modelo datado e pré-constitucional, incompatível com o paradigma democrático e institucional inaugurado pela Constituição de 1988, que distingue, sem excluir, as funções de representação sindical e de assistência jurídica pública.

3.2. Da violação aos preceitos fundamentais da Liberdade Sindical (Art. 8º) e da Autonomia da Vontade (Art. 5º, caput e II), todos da CRFB: o monopólio indevido da Assistência Judiciária (Art. 14, caput, da Lei 5.584/1970)

Se os parágrafos do artigo 14 violam a dignidade da pessoa humana e o direito de acesso à justiça, o seu *caput* compromete outro princípio estruturante da Constituição de 1988: a liberdade.

O dispositivo estabelece que, na Justiça do Trabalho, a assistência judiciária prevista na Lei nº 1.060/1950 "será prestada pelo Sindicato da categoria profissional a que pertencer o trabalhador". A redação não confere opção; impõe o sindicato como agente exclusivo da gratuidade.

Essa imposição cria uma situação de monopólio na prestação da assistência jurídica trabalhista, vinculando o acesso do trabalhador hipossuficiente ao benefício da gratuidade à sua dependência institucional em relação ao sindicato. Trata-se de modelo normativo que restringe a liberdade individual e associa o exercício de um direito fundamental à intermediação obrigatória de uma entidade privada, em desacordo com os princípios constitucionais da liberdade e da autonomia da vontade.

A primeira incompatibilidade se verifica em relação ao artigo 8º, inciso V, da Constituição Federal, que assegura a liberdade de associação sindical, em suas dimensões positiva e negativa. Esta Corte já reconheceu que a liberdade sindical inclui o direito de não se filiar nem ser compelido à atuação de entidade sindical. Ao condicionar o acesso à assistência jurídica à intermediação do sindicato, o caput do artigo 14 impõe uma forma indireta de coerção, subordinando o exercício de um direito fundamental à atuação de um ente de representação coletiva, em violação à liberdade sindical negativa.

Em segundo lugar, a norma restringe a autonomia da vontade e a liberdade de escolha do trabalhador, protegidas pelo artigo 5º, inciso II, da Constituição da República.

O modelo legal obriga o trabalhador a aceitar a designação de um patrono indicado pelo sindicato, mesmo quando não há vínculo de confiança ou quando prefere ser assistido por outro profissional, seja advogado particular, seja membro da Defensoria Pública. A liberdade de escolher quem falará em seu nome em juízo é elemento essencial do direito de defesa e da relação fiduciária que caracteriza a advocacia.

A incompatibilidade do artigo 14, caput, com o texto constitucional de 1988 torna-se mais evidente à luz da jurisprudência dessa Suprema Corte sobre a liberdade sindical. No julgamento do Tema 935 da Repercussão Geral (ARE 1.018.459), o Plenário reconheceu a constitucionalidade da contribuição assistencial instituída por negociação coletiva, inclusive para trabalhadores não sindicalizados, desde que assegurado o direito de oposição. A *ratio decidendi* desse precedente é a prevalência da autonomia individual sobre o automatismo coletivo.

O entendimento firmado no Tema 935 reforça que a autonomia do indivíduo deve ser preservada mesmo diante de interesses coletivos legítimos. Se, para o custeio da atividade sindical, obrigação de natureza patrimonial, o Supremo Tribunal Federal exigiu que o trabalhador tenha o direito de se opor, com maior razão deve-se resguardar sua liberdade de escolha quanto à representação processual, que envolve ato de confiança pessoal e defesa de direitos fundamentais.

Nesse ponto, a própria legislação e a jurisprudência trabalhista evoluíram para reconhecer que o trabalhador, mesmo representado por sindicato, pode anuir expressamente ao patrocínio da causa e à cobrança de honorários advocatícios decorrentes dessa atuação. Tal entendimento, consolidado no âmbito da Justiça do Trabalho, reafirma que o exercício da representação sindical não elimina a necessidade de consentimento individual e informado do trabalhador, nem converte a assistência jurídica em dever gratuito absoluto.

A anuência expressa, exigida em inúmeros precedentes, inclusive do Tribunal Superior do Trabalho e do Supremo Tribunal Federal (v.g., ARE 1.018.459 AgR, Rel. Min. Edson Fachin), constitui manifestação legítima da autonomia da vontade e condição de validade da

relação entre o advogado do sindicato e o substituído processual. A escolha do advogado, a outorga de poderes e a definição da estratégia processual são manifestações diretas da autonomia individual e da liberdade de defesa.

O artigo 14, caput, da Lei nº 5.584/1970, ao impor a assistência sindical obrigatória e gratuita, sem previsão de direito de oposição ou de escolha, contraria a *ratio decidendi* do Tema 935 e os preceitos fundamentais da liberdade sindical (art. 8º, V) e da autonomia da vontade (art. 5º, II) da Constituição de 1988, além de ignorar o modelo atual que admite a representação sindical condicionada à anuência e autorização expressas do trabalhador.

3.3. Da violação ao preceito fundamental da segurança jurídica (Art. 5º, caput) da CRFB, e a comprovação fática da não recepção pela jurisprudência: AO 2.417/STF, Tema 1.175/STJ e Tema 1.364/STF

A demonstração mais clara da não recepção material da Lei nº 5.584/1970 não é apenas teórica, mas também fática. A permanência formal de seus dispositivos no ordenamento jurídico tem produzido insegurança interpretativa e instabilidade jurisprudencial, em afronta ao artigo 5º, caput, da Constituição Federal, que consagra a segurança jurídica como elemento essencial do Estado de Direito. As divergências entre os tribunais superiores evidenciam o descompasso entre a lei de 1970 e o sistema constitucional inaugurado em 1988.

A Ação Originária nº 2.417/RO, julgada por esse Supremo Tribunal Federal, é exemplo paradigmático dos efeitos práticos decorrentes dessa incompatibilidade. Naquele caso, discutia-se a validade da cobrança de honorários contratuais firmados entre sindicatos e advogados em ações coletivas, em paralelo à previsão dos honorários assistenciais previstos na Lei nº 5.584/1970. O julgamento revelou a tensão estrutural entre a legislação pré-constitucional e os princípios constitucionais da liberdade e da autonomia privada.

Na tese vencedora, consubstanciada no voto do Ministro Nunes Marques (redator para o acórdão), essa Corte reconheceu a legitimidade da contratação de advogados pelos trabalhadores, tratando os honorários contratuais como expressão da autonomia da vontade e

do direito individual disponível. O voto condutor aplicou os princípios da liberdade contratual e da legalidade privada (art. 5º, II, da CF/88) e, para assegurar a validade dos contratos firmados, teve de afastar, na prática, a lógica de gratuidade compulsória imposta pela Lei nº 5.584/1970.

Na tese vencida, o Ministro Ricardo Lewandowski sustentou que o sindicato, ao prestar assistência jurídica integral e gratuita, não poderia cumular honorários assistenciais e contratuais, reconhecendo caráter metaindividual à relação jurídica. Essa interpretação, contudo, preservava a literalidade da lei de 1970, ao custo de suprimir a autonomia da vontade dos trabalhadores e a liberdade contratual assegurada pela Constituição de 1988.

A divergência exposta na AO 2.417/RO evidencia o dilema constitucional que a norma pré-constitucional ainda impõe ao sistema jurídico: **i)** a aplicação literal da Lei nº 5.584/1970 conduz à violação dos princípios da autonomia da vontade e da liberdade contratual (art. 5º, II, CF/88); **ii)** o afastamento de sua aplicação, por sua vez, preserva a liberdade individual, mas gera incerteza quanto à validade formal da lei ainda vigente, comprometendo a segurança jurídica.

A controvérsia instalada demonstra que a Lei nº 5.584/1970 permanece como a origem do conflito normativo, forçando o Poder Judiciário a escolher entre a supremacia da Constituição e a vigência formal de um diploma legal não recepcionado. A presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental é, portanto, o único instrumento capaz de restabelecer a coerência e a unidade da ordem constitucional, mediante o reconhecimento expresso da não recepção do artigo 14, caput, §1º, 2º e 3º, da Lei nº 5.584/1970.

Essa conclusão é reforçada pelo julgamento do Tema 1.175 pelo Superior Tribunal de Justiça, que enfrentou questão análoga no plano infraconstitucional. Discutiu-se, naquele contexto, se o sindicato poderia reter honorários contratuais dos substituídos processuais à luz do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/1994) e da Lei nº 13.725/2018. A tese firmada pelo STJ foi a de que a retenção somente é legítima mediante autorização expressa dos filiados ou beneficiários, reafirmando a centralidade da autonomia individual.

O voto condutor do Ministro Gurgel de Faria foi explícito ao afirmar que a imposição de obrigações contratuais aos substituídos, sem a sua anuência, representaria violação à liberdade contratual e ao princípio da autonomia privada, princípios informados pelo artigo 421 do Código Civil. Essa orientação confirma que, no atual sistema constitucional e legal, a assistência jurídica sindical não é compulsoriamente gratuita, e que o trabalhador pode autorizar, de forma individual e expressa, a contratação de serviços advocatícios e o pagamento de honorários decorrentes de tal atuação.

O Tema 1.175/STJ, portanto, consolida o reconhecimento de que o artigo 14 da Lei nº 5.584/1970 não encontra mais fundamento de validade no ordenamento jurídico vigente. Se a gratuidade obrigatória imposta pela lei de 1970 ainda subsistisse, não haveria espaço para discutir a legalidade da cobrança de honorários contratuais; estes seriam, por definição, ilícitos. O fato de o STJ ter afirmado sua validade, condicionada à anuência do trabalhador, demonstra que o sistema jurídico já opera segundo o paradigma constitucional da liberdade contratual e da autonomia individual.

Por fim, essa Suprema Corte, ao julgar o Tema 1.364 de Repercussão Geral (ARE 1.520.954), firmou a tese de que "é infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fática e contratual a controvérsia sobre a possibilidade de o contrato celebrado com sindicato (...) permitir a retenção de honorários advocatícios contratuais em execuções individuais". O acórdão reconheceu, de forma expressa, que a controvérsia sobre a validade dos contratos e a retenção de honorários se situa no plano infraconstitucional, o que reforça a necessidade de controle concentrado da norma pré-constitucional que originou o conflito.

A conjugação desses precedentes conduz a uma conclusão necessária: enquanto o STJ solucionou os efeitos infraconstitucionais da disputa, a causa estrutural do conflito, a vigência formal da Lei nº 5.584/1970, editada sob outro paradigma constitucional, somente pode ser resolvida no âmbito dessa Suprema Corte, por meio da presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental.

Em síntese, as decisões judiciais posteriores, tanto dessa Corte (AO 2.417 e Tema 1.364) quanto do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.175), já operam, de fato, sob o pressuposto da não recepção material da Lei nº 5.584/1970. Falta, contudo, o reconhecimento formal e *erga omnes* dessa condição, a ser proferido por esse Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado. A declaração de não recepção do artigo 14 da referida lei é medida indispensável para restaurar a coerência normativa, assegurar a segurança jurídica e reafirmar os preceitos fundamentais da liberdade e da autonomia da vontade no sistema constitucional vigente.

4. DA CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR

A concessão de medida cautelar na presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental é medida necessária para resguardar a eficácia da Constituição e prevenir lesões graves e de difícil reparação aos preceitos fundamentais nela consagrados.

O art. 14 da Lei nº 5.584/1970, ainda formalmente vigente, produz efeitos concretos incompatíveis com o sistema constitucional inaugurado em 1988. A manutenção de tais dispositivos tem ocasionado insegurança jurídica, divergência jurisprudencial e constrangimentos institucionais a advogados, sindicatos e jurisdicionados, que continuam sendo alvo de ações civis públicas e procedimentos administrativos fundados em uma norma materialmente superada pela Constituição.

O *fumus boni iuris* decorre da evidente incompatibilidade desses dispositivos com o texto constitucional. Como demonstrado, a Constituição de 1988 transferiu ao Estado, por meio da Defensoria Pública (art. 134), a responsabilidade pela prestação de assistência jurídica gratuita, e reconheceu, em bases próprias, a liberdade sindical (art. 8º, V), a autonomia da vontade (art. 5º, II). O modelo normativo estabelecido em 1970, que impõe ao sindicato o dever de prestar assistência gratuita, é manifestamente inconciliável com esses princípios estruturantes do Estado Democrático de Direito.

A subsistência desse dispositivo cria um estado de antinomia permanente entre o texto constitucional e a lei pré-constitucional, afetando diretamente a coerência do sistema de justiça e a segurança jurídica dos jurisdicionados. As decisões divergentes proferidas por esse Supremo Tribunal Federal na Ação Originária nº 2.417/RO e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.175, bem como a definição dada no Tema 1.364 da Repercussão Geral, demonstram que o conflito normativo não é apenas teórico, mas efetivamente produtor de incertezas quanto à validade da atuação sindical e à legitimidade da cobrança de honorários advocatícios.

O *periculum in mora* é igualmente evidente. Enquanto o artigo impugnado permanecer formalmente vigente, continuará a haver multiplicação de demandas judiciais e administrativas contra sindicatos e advogados, baseadas em uma lei que já perdeu seu fundamento de validade constitucional. Essa situação compromete o exercício da advocacia, restringe a liberdade de organização sindical e submete os trabalhadores a um modelo de assistência jurídica compulsória e ultrapassado. A cada novo processo instaurado com base na Lei nº 5.584/1970, renova-se o risco de violação direta a direitos fundamentais e se aprofunda a instabilidade institucional no âmbito da Justiça do Trabalho.

Além disso, a aplicação intermitente dos dispositivos questionados acarreta risco de danos irreparáveis à advocacia e às entidades sindicais, que veem sua atuação submetida a interpretações conflitantes de diferentes órgãos jurisdicionais, comprometendo a previsibilidade e a uniformidade do sistema jurídico. A insegurança normativa afeta também o próprio jurisdicionado, que pode ser privado da liberdade de escolher sua representação técnica e da garantia de defesa plena assegurada pela Constituição.

No presente caso, estão presentes todos os requisitos que justificam a atuação urgente do Supremo Tribunal Federal. O quadro fático demonstra a permanência de efeitos concretos de uma lei materialmente incompatível com a Constituição de 1988; a divergência jurisprudencial revela o potencial de desorganização do sistema de justiça; e a repercussão direta sobre a advocacia, os sindicatos e os trabalhadores comprova o risco de dano grave à ordem jurídica.

A suspensão imediata da eficácia do art. 14 da Lei nº 5.584/1970, até o julgamento definitivo da presente Arguição, é medida necessária para preservar a integridade dos preceitos fundamentais da liberdade, da autonomia da vontade, da isonomia, do devido processo legal e da segurança jurídica, prevenindo a continuidade de um conflito normativo que já se estende há décadas e cuja solução somente pode ser dada, de forma definitiva, por essa Corte em sede de controle concentrado.

5. DOS PEDIDOS

Pelo exposto, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil requer:

a) o **recebimento** e o **conhecimento** da presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, com fundamento no art. 102, §1º, da Constituição Federal e nos arts. 1º e 2º da Lei nº 9.882/1999, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade, existência de ato do Poder Público, lesão a preceitos fundamentais e inexistência de outro meio eficaz de controle concentrado apto a sanar a controvérsia;

b) a oitiva, no prazo comum de cinco dias, nos termos do art. 5º, §2º, da Lei nº 9.882/1999, das autoridades responsáveis pela edição e manutenção do ato normativo impugnado, a saber, a **Presidência da República** e o **Congresso Nacional**, bem como da **Advocacia-Geral da União** e da **Procuradoria-Geral da República**, para que prestem informações e se manifestem previamente acerca do pedido de medida cautelar;

c) a apreciação do pedido cautelar e a concessão de medida liminar *ad referendum* do Plenário, nos termos do art. 5º, §§1º e 2º, da Lei nº 9.882/1999, para suspender imediatamente a eficácia do art. 14 da Lei nº 5.584/1970, até o julgamento final da presente ação;

d) a notificação da **Presidência da República**, do **Congresso Nacional**, da **Advocacia-Geral da União** e da **Procuradoria-Geral da República**, para manifestação no prazo de 10 dias, nos termos do art. 103, §3º, da Constituição Federal e do art. 6º, da Lei nº 9.882/1999;

e) no mérito, a **procedência** da presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, para que este Supremo Tribunal Federal declare a não recepção do art. 14 da Lei nº 5.584/1970 pela Constituição da República de 1988, reconhecendo sua incompatibilidade material com os arts. 5º, caput, II e LIV; 8º, V; 133 e 134 da Constituição Federal;

f) a **fixação de tese de julgamento**, com eficácia *erga omnes* e efeito vinculante, de que: "É compatível com a Constituição da República o exercício, pelos sindicatos, da representação judicial e extrajudicial de seus filiados e substituídos, nos termos do art. 8º, III, da Constituição Federal, sendo igualmente legítima a contratação de advogados e a cobrança de honorários advocatícios mediante autorização expressa dos beneficiários."

Deixa-se de atribuir valor à causa, em face da impossibilidade de aferi-lo.
Pede deferimento.

Brasília/DF, 27 de novembro de 2025.

José Alberto Ribeiro Simonetti Cabral
Presidente do Conselho Federal da OAB
OAB/AM 3.725
OAB/DF 45.240

Lizandra Nascimento Vicente

Lizandra Nascimento Vicente
Coordenadora da Procuradoria Constitucional da OAB Nacional
OAB/DF 39.992

Égon Rafael dos Santos Oliveira
Advogado da Procuradoria Constitucional do Conselho Federal da OAB
OAB/DF 73.476

EGON RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA:02319512136
Assinado de forma digital por EGON RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA:02319512136
Dados: 2025.11.28 11:02:47 -03'00'